

民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》 | 第1章 · 第2章 · 第3章 · 第5章 · 第11章

☐ 本周覆盖章节

第1章 民法概述 — 概念/调整对象/性质/民法典体系/渊源/适用

第2章 民法基本原则 — 八大原则：权益保护/平等/意思自治/公平/诚信/公序良俗/绿色

第3章 民事法律关系 — 三要素/法律事实（事件vs行为）

第5章 自然人 — 权利能力/行为能力三档/监护/宣告失踪与死亡/两户/住所

第11章 民事权利 — 概述/基本分类五种/主要类型/取得变更消灭/行使和保护

☐ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本原文整理

民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》 | 2026年6月1日—6月6日 | 第1章 · 第2章 · 第3章 · 第5章 · 第11章

第一章 民法概述

第一节 民法的概念

一、民法的语源

"民法"一词并非我国固有概念。在我国，"民法"一词最早见于《尚书·孔氏传》。但《尚书·孔氏传》中提及的民法一词，并非近代意义上的民法。

私法意义上的"民法"一词出现于明治时代的日本，中文"民法"一词是由日文转译而来。近代一些大陆法系国家所使用的"民法"一词（法文为 *droit civil*，英文为 *civil law*，德文为 *Bürgerliches Recht*）皆由市民法（*ius civile*）转译而来。词源上的"民法"都源于拉丁文的"市民法"。

二、民法的两种含义

民法的概念应从 形式意义 与 实质意义 两方面加以理解。

（一）形式意义上的民法

形式意义上的民法就是指 民法典。民法典是按照一定的体系结构将各项基本的民事法律制度加以系统编纂而形成的规范性文件。民法典的重要特点：

- 它是体系化、系统化的产物，满足了形式理性的要求，属于民事法律中最高形式的成文法
- 民法典是对基本民事法律制度的规定，大量存在的是普遍适用的基本民事法律规范

体系是民法典的生命。

民法典必须满足形式合理性的要求，这种形式的合理性很大程度上体现在其体系的完整性之上。

（二）实质意义上的民法

实质意义上的民法是指

所有调整民事关系的法律规范的总称，包括民法典和其他民事法律、法规。实质意义上民法的特点：

- 它是调整平等主体关系的法律规范，并不注重外在的形式
- 不仅限于法律、法规，而且包括大量的其他规范性文件和司法解释
- 实质意义上的民法也被称为 广义的民法

三、我国民法的概念

【法条】《民法总则》第2条：民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范的总和。

该定义的意义：

1. 确立了我国民法统一调整社会主义市场交易关系的基本法地位
2. 突出对人的尊重，将人身关系置于财产关系之前，体现以人为本的理念

- 3. 奠定了民法典的体系基础 — 分则由调整人身关系和调整财产关系的具体法律构建
- 4. 确立了我国的民商合一体制 — 商法作为民法的特别法而存在

四、民法的任务

【法条】 《民法总则》第1条：为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。

任务	核心内容
保障民事权益	民法典被称为"私权保护法""民事权利的宣言书"，以确认、保障民事权益为基本宗旨
调整民事关系	调整平等主体之间的人身关系与财产关系，以私法自治作为基本价值理念
维护社会和经济秩序	民法典被称为"市民社会的百科全书"和"市场经济的基本法"
适应中国特色社会主义发展要求	确认财产权平等保护，完善市场主体法律制度
弘扬社会主义核心价值观	将社会主义核心价值观融入民法典立法全过程

第二节 民法的性质

一、民法是私法

在大陆法系国家和地区，许多学者从公法和私法分离与对立的角度来界定民法的性质。拉伦茨在《德国民法通论》中开宗明义地指出："民法是私法的一部分"，"《德国民法典》是德国私法的基础"。

二、民法是市场经济的基本法

从历史沿革上看，民法始终是与商品经济或市场经济的发展紧密联系在一起：

- 古罗马时期 → 简单商品经济 → 罗马法孕育产生
- 欧洲中世纪后期 → 资本主义商品生产 → 罗马法复兴
- 1804年 → 《法国民法典》 → 将资本主义社会的经济规则直接翻译成法的语言
- 19世纪末期 → 《德国民法典》 → 资本主义成熟时期的法典代表

三、民法是市民社会的基本法

市民社会（civil society）原指伴随着西方现代化的社会变迁而出现的，与国家相分离的社会自组织状态。现代社会中的每个社会成员，既是市民社会的成员，也是国家的公民，其以市民社会成员的身份与他人形成各种民事关系以实现自己的权利，必然要求获得民法上的保护。民法是市民社会的权利典章，是市民社会中民事权利的保护神。

四、民法是权利法

民法典被称为"民事权利的宣言书"，其最基本的职能在于对民事权利的确认和保护。

- 从历史上看，民法就是为了对抗公权力的干预、保障公民权利不受侵犯而产生的
- 民法体系的构建以权利为基本的逻辑起点：

- 主体制度 → 确认权利的归属
- 法律行为与代理 → 主体行使权利的行为
- 诉讼时效 → 权利行使的期限
- 民法分则 → 以权利为内容展开（物权、债权、人身权等）

五、民法主要是实体法

按照法律规定的内容不同，法律可分为实体法与程序法。民法是实体法，民事诉讼法是程序法。

第三节 民法的调整对象

【法条】 《民法总则》第2条：我国民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系。

民法调整的社会关系的本质特点在于其平等性，这是民法区别于其他法律部门的根本特点。

一、民法调整平等主体之间的人身关系

所谓 人身关系，是指没有直接的财产内容但有人身属性的社会关系。

人身关系的特点：

- 主要具有非财产性
- 人身关系本身不以财产为客体，也不以财产为内容，本质上不能用金钱加以度量、评价
- 但随着经济社会发展，许多人格权益也包含了经济价值（如姓名权、肖像权的许可使用）

二、民法调整平等主体之间的财产关系

所谓 财产关系，是指人们在产品的生产、分配、交换和消费过程中形成的具有经济内容的关系。

财产关系的特点：

- 平等主体之间的关系 — 这是首要特点
- 财产关系体现了主体的物质利益
- 财产关系具有可转让性
- 财产关系受价值规律支配

第四节 民法的历史发展

阶段	时期	核心特征
罗马法	古罗马时期	现代民法的起源，包含人格制度、住所制度、时效制度、无因管理、不当得利、遗嘱继承等
近代民法	17-19世纪	经欧洲各国编纂民法典而获定型化；个人本位、私法自治、所有权绝对
现代民法	19世纪末-20世纪初	在近代民法基础上修正发展；团体本位、对私法自治的限制、所有权社会化

阶段	时期	核心特征
我国民法	清末至今	1911年第一次民律草案 → 1929年《中华民国民法》 → 1986年《民法通则》 → 2017年《民法总则》

第五节 民法与商法

民商合一体制

所谓 民商合一，是指不区分民法和商法，而将民事法律规范统一适用于各种民商事关系。在形式上，不制定独立的商法典，将民事规范广泛适用于调整所有平等主体之间的法律关系。

我国《民法总则》未根据主体或行为的性质区分普通民事主体和商事主体，即我国民法不分民商事关系——商法作为民法的特别法而存在。

第六节 民法的渊源

民法的渊源是指民事法律规范借以表现的形式。

位阶	渊源	说明
1	宪法	国家的根本法，具有最高的法律效力
2	民事法律	全国人大及其常委会制定颁布的民事立法文件
3	国务院发布的行政法规	效力仅次于宪法和民事法律
4	行政规章	经审查认定为合法有效的，可作为裁判说理的依据
5	最高人民法院的司法解释	事实上已成为法律渊源
6	地方性法规或自治条例和单行条例	在特定区域内有效
7	国际条约和国际惯例	我国签订或加入的
8	不违背公序良俗的习惯	《民法总则》第10条：“法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗”

第七节 民法的适用

一、民法的适用范围

维度	内容
时间上的适用范围	自实施之日发生，至废止之日停止。《民法总则》第206条：“本法自2017年10月1日起施行。”

维度	内容
空间上的适用范围	《民法总则》第12条："中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。"
对人的适用范围	属地主义为主（凡居住在本国领土之内的人，无论国籍，均受本国法律管辖）

二、民法适用的基本原则

原则	含义	法谚
上位法优先于下位法	效力较高的规范性文件优先适用	Lex superior derogat legi inferiori
新法优先于旧法	同一机关制定，新规定与旧规定不一致，适用新规定	Lex posterior derogat priori
特别法优先于普通法	在具有相同等级效力的法律之间，特别法优先适用	Lex specialis derogat legi generali
强行法优先于任意法	强行法规范不允许当事人排除适用	—

第二章 民法的基本原则

第一节 民法基本原则概述

民法的基本原则是民法的主旨和基本准则，是制定、解释、适用和研究民法的出发点，贯穿于整个民法制度和规范之中。

- 从规范的性质来看，基本原则是 强行性规范，不允许当事人排除适用
- 有具体规定时首先应当适用具体规定，只有在没有具体规定时，才可以适用基本原则作出裁判

第二节 民事权益受法律保护原则

【法条】《民法总则》第3条：民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。

该条仅次于"立法目的"和"调整对象"，属于 最为重要的民法基本原则。

内涵：

1. 对所有民事主体一视同仁，实行 平等保护
2. 对民事主体的合法权益提供 全面的保护
3. 民事权益受到侵害时，应依法恢复权益的完满状态
4. 不仅要保护现有的权利，而且要保护 应有的权利（如期待权）

第三节 平等原则

【法条】《民法总则》第4条：民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

内容：

1. 民事权利能力平等 — 自然人的权利能力一律平等，法人享有平等的权利能力
2. 法律地位平等 — 在具体的民事法律关系中，当事人的地位平等，受同样的法律规范调整
3. 平等保护 — 民事主体的合法权益受法律平等保护
4. 平等地适用法律 — 法律对所有的民事主体统一适用

第四节 意思自治原则

【法条】《民法总则》第5条：民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

意思自治也称为 私法自治，是民法最基本的精神。

内容：

1. 允许当事人依法自主创设法律关系 — 具体体现为合同自由、婚姻自由、家庭自治、遗嘱自由等
2. 当事人的意思表示具有优先于任意法规范而适用的效力 — 约定优先于法定
3. 当事人有权自主选择纠纷解决方式 — 如仲裁、调解等

对意思自治的限制：

- 现代社会中，意思自治受到国家干预的必要限制
- 例如：对合同自由的限制（格式条款的规制、消费者保护等）
- 监护职能的社会化、公法化趋势

第五节 公平原则

【法条】《民法总则》第6条：民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

公平原则要求以 价值的均衡为标准 配置当事人之间的权利、义务。

在民法中的具体体现：

制度	体现
显失公平制度	第151条：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”
公平责任	第183条：受益人对见义勇为受损者的适当补偿
情势变更	合同订立后发生重大变化，继续履行显失公平的可变更或解除

第六节 诚实信用原则

【法条】《民法总则》第7条：民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。

诚信原则被称为民法特别是债法中的最高指导原则或称为"帝王规则"（König Lehrnorm）。

一、秉持诚实、恪守承诺

秉持诚实：当事人要真实、真诚。在合同订立中如实披露相关订约信息，不欺诈他人。在物权的行使中，不得滥用物权。

恪守承诺：当事人应严守自己的承诺，不得随意反悔。

二、诚信原则的主要功能

功能	说明
确立行为规则	依据诚信原则产生各种具体的民事义务（如附随义务、前合同义务、后合同义务）
填补法律和合同漏洞	合同内容遗漏或约定不明确时，依诚信原则填补
衡平功能	平衡当事人之间的各种利益冲突和矛盾
解释功能	法律与合同缺乏规定或规定不明确时，依诚信、公平观念准确解释

第七节 符合法律和公序良俗原则

【法条】 《民法总则》第8条：民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。

一、合法原则

合法原则指所有民事法律行为都 不得违反法律的强制性规定。

《民法总则》第153条："违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。"

二、公序良俗原则

公序良俗 = 公共秩序 + 善良风俗

- 公共秩序：国家和社会的整体利益
- 善良风俗：社会全体成员所普遍认同、遵循的道德准则

三、公序良俗原则与相关原则的区别

对比维度	公序良俗原则	诚信原则
作用领域	主要适用于法律行为领域，决定法律行为的效力	主要适用于行使权利、履行义务领域
功能	否定法律行为的效力	补充和解释法律行为、平衡利益
标准	社会一般利益和道德观念	当事人之间的特殊关系

第八节 绿色原则

【法条】《民法总则》第9条：民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。

内涵：

1. 有效率地利用资源 — 解决资源的有限性与人类不断增长的需求之间的矛盾
2. 保护生态环境 — 实现人与自然的和谐相处
3. 我国民法确认和保护产权本身，也是为有效利用资源——"有恒产者有恒心"

第三章 民事法律关系概述

第一节 民事法律关系的一般原理

一、民事法律关系的概念

民事法律关系是由民法所调整的，在平等主体之间形成的，以民事权利和民事义务为内容的社会关系。

二、民事法律关系的三要素

要素	含义	举例
主体	参与民事法律关系、享受权利和承担义务的人	自然人、法人、非法人组织、国家（特殊情况下）
客体	民事权利和民事义务所指向的对象	物、行为、智力成果、人身利益、数据和网络虚拟财产
内容	民事主体所享有的权利和承担的义务	物权、债权、知识产权、人身权等

三、民事法律关系的特征

1. 主体的平等性 — 区别于行政法律关系、刑事法律关系
2. 以民事权利义务为内容 — 核心是民事权利
3. 体现国家强制力保障 — 义务人不履行义务时，权利人可请求国家机关予以救济

第二节 法律事实

一、法律事实的概念

法律事实，是指能够引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观现象。

二、法律事实的分类

...

法律事实

+-----+-----+

事件 行为 状态
(与人的意志无关) (与人的意志有关) (某种客观情况的持续)

绝对事件 表示行为

相对事件 非表示行为 (事实行为)

...

(一) 事件

类型	定义	举例
绝对事件	完全与人的意志无关	自然灾害、时间的经过
相对事件	与当事人的意志无关，但可能与第三人意志有关	他人侵权行为、战争爆发

(二) 行为

类型	定义	举例
表示行为	以意思表示为要素，旨在发生特定民事法律效果的行为 (即 民事法律行为)	合同、遗嘱
非表示行为 (事实行为)	行为人没有产生特定民事法律效果的意思，但法律直接规定其效果的行为	无因管理、不当得利、拾得遗失物、创作行为

第五章 自然人

第一节 自然人的民事权利能力

一、民事权利能力的概念

民事权利能力，是指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

【法条】

《民法总则》第13条：自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

特征：

- 1. 普遍性 — 任何自然人都享有民事权利能力
- 2. 平等性 — 自然人的民事权利能力一律平等
- 3. 不可剥夺性 — 民事权利能力与人的生存密不可分，任何组织或个人不得剥夺
- 4. 不可转让性 — 民事权利能力专属于本人，不得转让或放弃

二、民事权利能力的开始与终止

节点	标准	法律依据
开始	出生	第13条；以脱离母体并有独立呼吸为准

节点	标准	法律依据
终止	死亡（自然死亡或宣告死亡）	第13条

胎儿利益保护 — 《民法总则》第16条：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”

第二节 自然人的民事行为能力

一、民事行为能力的概念

民事行为能力，是指民事主体通过自己的行为取得民事权利和设定民事义务的资格。

与民事权利能力的区别：

对比	民事权利能力	民事行为能力
时间	与权利能力同时产生、同时消灭	须达到一定年龄且精神正常
资格来源	依法人人平等享有	受年龄、健康状况影响，因人而异
可否剥夺	不可剥夺	可因法定原因被限制或剥夺

二、行为能力三档

类型	年龄/智力条件	行为效力
完全民事行为能力人	18周岁以上；16周岁以上以自己劳动收入为主要生活来源的，视为完全	可以独立实施民事法律行为
限制民事行为能力人	8周岁以上未成年人；不能完全辨认自己行为的成年人	可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为；其他须法定代理人代理或同意
无民事行为能力人	不满8周岁未成年人；不能辨认自己行为的成年人	由其法定代理人代理实施民事法律行为

【法条】 第18条-第22条对行为能力三档的具体规定。

第三节 监护

一、监护的概念与目的

监护，是指对无民事行为能力人和限制民事行为能力人的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护

的民事法律制度。

目的：保护被监护人合法权益，维护社会秩序。

二、监护人的设立方式

方式	适用情形	说明
法定监护	未成年人	父母是未成年子女的当然监护人

方式	适用情形	说明
指定监护	对监护人有争议	由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或民政部门指定
遗嘱监护	未成年人	父母可以通过遗嘱为其未成年子女指定监护人
协议监护	监护人之间协商	依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人
意定监护	成年人	具有完全民事行为能力的成年人，可事先与其近亲属等协商以书面形式确定自己的监护人

三、监护人职责

- 1. 代理被监护人实施民事法律行为
- 2. 保护被监护人的人身权利、财产权利及其他合法权益
- 3. 按照 最有利于被监护人 的原则履行职责
- 4. 除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产

第四节 宣告失踪与宣告死亡

宣告失踪 vs 宣告死亡对比

对比维度	宣告失踪	宣告死亡
条件	自然人下落不明 满2年	下落不明满4年；因意外事件下落不明满 2年；有关机关证明不可能生存的，不受2年限制
申请人	利害关系人	利害关系人（无顺序限制）
法律效果	设立财产代管人，管理失踪人财产	发生与自然死亡基本相同的法律效果
婚姻关系	不消灭	消灭（自死亡宣告之日起）
财产效果	由代管人管理	财产作为遗产被继承
撤销后财产	代管人返还原物及孳息	依《继承法》取得财产的，应返还原物或适当补偿
撤销后婚姻	无影响	如配偶再婚/向登记机关书面声明不愿恢复，不得自动恢复

【法条】 第40条-第53条。

第五节 个体工商户与农村承包经营户（两户）

一、个体工商户

概念：自然人在法律允许的范围内，依法经核准登记，从事工商业经营的，为个体工商户。

特征：

- 以 个人或家庭财产 承担责任
- 经 核准登记 取得经营资格
- 属自然人范畴，不是法人

二、农村承包经营户

概念：农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。

特征：

- 以 家庭 为经营单位
- 以农村土地承包经营权为基础
- 以 户的财产 承担债务

第六节 住所

住所，是指自然人生活和进行民事活动的主要基地和中心场所。

【法条】《民法总则》第25条：自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

第十一章 民事权利

第一节 民事权利概述

一、民事权利的概念

民事权利，是指民事主体为实现某种利益而依法为某种行为或不为某种行为的自由。

二、民事权利的特点

1. 民事权利是法律赋予民事主体的利益 — 体现了权利人的特定利益
2. 民事权利体现为权利人一定的行为自由 — 权利人可以在法定范围内自由行为
3. 民事权利受到国家强制力的保障 — 具有法律上的可救济性

第二节 民事权利的基本分类

分类一：以权利内容为标准

类型	定义	举例
人身权	以人身利益为内容，与权利主体不可分离	生命权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、隐私权
财产权	以财产利益为内容，一般具有可转让性	物权、债权、继承权
综合性权利	兼具人身权和财产权双重属性	知识产权、股东权

分类二：支配权、请求权、抗辩权、形成权

类型	含义	特点	举例
支配权	权利人可以直接支配权利客体并排除他人干涉	绝对性、直接支配性	物权（所有权、用益物权、担保物权）、知识产权、人身权
请求权	请求他人为一定行为或不为一定行为的权利	相对性、须义务人配合	债权请求权、物权请求权、人格权请求权
抗辩权	对抗他人请求权的权利	防御性、以请求权存在为前提	同时履行抗辩权、时效抗辩权、先诉抗辩权
形成权	权利人依单方意思表示即可使法律关系发生、变更或消灭的权利	单方性、具有除斥期间	撤销权、解除权、追认权、选择权

分类三：绝对权与相对权

类型	义务主体	效力范围	举例
绝对权	权利人以外的一切人（对世权）	可以对抗所有人	物权、人身权、知识产权
相对权	特定的义务人（对人权）	只能对抗特定人	债权

分类四：主权利与从权利

类型	定义	举例
主权利	可以独立存在的权利	债权
从权利	以主权利的存在为其存在前提的权利	抵押权（以主债权存在为前提）、保证债权

分类五：既得权与期待权

类型	定义	举例
既得权	已经具备全部成立要件、权利人已经实际享有的权利	已到期的债权、已登记的所有权
期待权	尚未具备全部成立要件、将来可能实现的权利	附条件的权利、继承开始前继承人的地位

第三节 民事权利的主要类型

一、人身权

人身权是民事主体依法享有的与其人身不可分离而无直接财产内容的民事权利。

人格权：生命权、健康权、身体权、姓名权（名称权）、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权

身份权：配偶权、亲权、亲属权、监护权

二、物权

物权，是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。

类型	内容
所有权	占有、使用、收益、处分四项权能
用益物权	土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权
担保物权	抵押权、质权、留置权

三、债权

债权，是指权利人请求特定义务人为一定行为或不为一定行为的权利。

债权的发生原因：合同、侵权行为、无因管理、不当得利、其他法律规定。

债权与物权的区别：债权是 请求权、相对权；物权是 支配权、绝对权。

第四节 民事权利的取得、变更和消灭

一、民事权利的取得

方式	含义
原始取得	不以他人既存的权利为基础而取得权利（如先占、善意取得、生产、创作）
继受取得	以他人既存的权利为基础而取得权利（如买卖、继承、赠与）

二、民事权利的变更

- 主体变更 → 权利的转让（债权让与、债务承担）
- 客体变更 → 权利内容的变化（如在标的物上设立担保物权）

三、民事权利的消灭

- 绝对消灭：权利本身不复存在（如标的物灭失、债务清偿）
- 相对消灭：权利本身存在，但主体发生变更（如债权让与）

第五节 民事权利的行使和保护

一、民事权利的行使

民事权利的行使，是指民事权利主体具体地实现构成民事权利内容的行为。

民事权利的行使必须 依法进行，不得滥用权利。

【法条】《民法总则》第132条：民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

二、民事权利的保护

方式	含义	举例
私力救济	权利人自己采取合法手段保护权利	正当防卫、紧急避险、自助行为
公力救济	通过国家机关保护权利	提起诉讼、申请仲裁、请求行政机关处理

本周民法覆盖：第1章（民法概述） → 第2章（基本原则） → 第3章（民事法律关系） → 第5章（自然人） → 第11章（民事权利）

>

教材：王利明《民法总则（第二版）》，中国人民大学出版社2017年版